

주의 요구

1. 제 목 : 물납부동산 매각 업무 부적정
2. 소관부점 : 대구경북지역본부 등 4개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무 개요

대구경북지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제42조 제1항 및 제2항에 따르면 수탁부동산을 매각하고자 할 때에는 미리 매각예정가격을 결정하여 이를 공개하여야 하고, 매각예정가격은 대장가격 또는 매매계약 상대방에 따라 하나의 감정평가법인 등의 평가액 또는 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액으로 결정²⁷⁾한다고 되어 있으며

같은 조 제3항에 따르면 일반경쟁입찰을 두 번 실시하여도 낙찰자가 없는 경우에는 세 번째 입찰부터 최초 매각예정가격의 100분의 50을 최저한도로 하여 그 예정가격을 낮출 수 있다고 되어 있다.

27) ① 대장가격이 3천만 원 이상인 경우: 두 개 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액
② 대장가격이 3천만 원 미만인 경우나 지방자치단체 또는 공공기관에 매각하는 경우: 하나의 감정평가법인등의 평가액

한편, 국유재산기획처는 물납부동산의 특성을 감안하여 「국세 물납 부동산 매각시 업무처리 기준」(이하 “물납부동산 매각기준”이라 한다)을 수립하여 전 지역본부에 배포²⁸⁾하였는데, 이에 따르면 물납부동산은 [표 11]과 같이 매각예정가격을 물납가액 미만으로 낮추어 매각을 진행하지 않도록 정하고 있으므로

재산관리 담당자는 물납부동산을 매각하는 경우 감정평가액과 물납가액을 비교하여 물납가액 보다 낮은 가격으로 매각되지 않도록 매각 입찰을 진행하는 등 각별히 유의하여 관련 업무를 처리하여야 한다.

[표 11] 물납부동산 매각기준 주요 내용

구 분	감정평가액 ≥ 물납가액		감정평가액 < 물납가액	
	매각예정가격	가격체감 한도	매각예정가격	가격체감 한도
토 지	감정평가액	물납가액 ³⁾	매각 보류	
건 물 ^{1),2)}			감정평가액	감정평가액 (가격체감 불가)

1) 집합건물 및 건물과 부속토지를 함께 매각하려는 경우를 포함함

2) 2024. 9. 12. 기준이 변경됨에 따라 건물의 경우 ①감정평가액이 물납가액보다 크거나 같은 경우 물납가액의 80%까지, ②감정평가액이 물납가액보다 작은 경우 감정평가액의 80%까지 체감 가능해짐(국유재산기획처-7087)

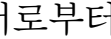
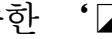
3) 물납가액을 최저한도로 최초 매각예정가격의 50%까지 체감 가능

다. 감사결과 확인된 문제점

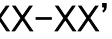
그런데 감사일 현재 대구경북지역본부 등 12개 지역본부의 물납 부동산 매각업무 실태를 점검²⁹⁾한 결과

28) 국유재산기획처-2255, 2023. 6. 1.

29) 2023. 6. 1. 물납부동산 매각기준 수립 이후부터 감사일 현재까지 매각된 198건(계약기준 127건)의 물납부동산에 대하여 점검(2024. 9. 12. 기준 변경 이후에는 변경된 내용을 기준으로 점검)

2023. 12. 7. 세무서로부터 인수한 ‘광역시 구 동 XXX-XX(장, 322㎡)’ 소재 물납부동산(토지)의 경우 일반경쟁입찰을 통한 매각³⁰⁾을 위해 실시한 감정평가 결과 감정평가액이 물납가액 보다 높게 결정(감정평가액: 1,935,220천 원 ≥ 물납가액: 1,932,000천 원)됨에 따라 매각을 위한 입찰을 실시³¹⁾하였는데

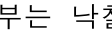
위 물납부동산(토지)의 경우 물납가액이 1,932,000천 원이므로 그 금액 미만으로는 매각 입찰을 진행하지 않아야 하는데도 [표 12]와 같이 최초 매각예정가격(감정평가액)의 100분의 50에 해당하는 금액(967,610천 원)까지 체감하여 입찰을 진행한 결과, 7회차 입찰에서 물납가액 보다 912,000천 원이 낮은 1,020,000천 원(물납가액 대비 52.8%)에 낙찰³²⁾된 것으로 확인되었다.

[표 12] ‘광역시 구 동 XXX-XX’ 매각 입찰 상세 내용

(단위 : 천 원, %)

차수	입찰기간	개찰일	매각예정가격	체감율	비고
----	------	-----	--------	-----	----

“기재 생략”

30) 2024. 3. 25. 일반경쟁입찰을 통한 처분 승인(대구경북지역본부-51548, 지역본부장 전결)
 31) 물납부동산 매각기준에 따르면 물납부동산이 토지인 경우에는 감정평가액이 물납가액 이상인 경우에만 매각을 위한 입찰을 진행하도록 되어 있음
 32) 대구경북지역본부는 낙찰자()와 매매계약을 체결하기 이전(2024. 6. 10. 계약 보증금 102백만 원 납부)에 본건 국유재산의 매각이 물납부동산 매각기준에 위반함을 인지하고 준법경영실 자문 등을 거쳐 매매계약 체결 이행여부에 대하여 검토하였으나, 낙찰자가 소유권이전청구 또는 보증금 배상청구 소송을 제기할 경우 공사의 승소 가능성이 현저히 낮다는 판단 하에 2024. 6. 27. 매매계약을 체결함

또한, 2024. 1. 24. ㉔㉔㉔세무서로부터 인수한 ‘㉔㉔㉔도 ㉔㉔시 ㉔㉔구 ㉔㉔동 XXX-X(대, 357.9㎡)’ 소재 물납부동산(토지)의 경우 일반경쟁입찰을 통한 매각³³⁾을 위해 실시한 감정평가 결과 감정평가액이 물납가액 보다 낮게 결정(감정평가액: 1,666,025천 원 < 물납가액: 1,760,868천 원)되었으므로 물납부동산 매각기준에 따라 매각을 보류 했어야 하는데도

[표 13]과 같이 물납가액 보다 낮은 감정평가액을 최초 매각예정가격으로 입찰을 시작하여 그 금액의 100분의 70에 해당하는 금액(1,166,218천 원)까지 체감하여 입찰을 진행한 결과, 5회차 입찰에서 물납가액 보다 553,088천 원 낮은 1,207,780천 원(물납가액 대비 68.6%)에 낙찰³⁴⁾된 것으로 확인되는 등

[표 13] ‘㉔㉔㉔도 ㉔㉔시 ㉔㉔구 ㉔㉔동 XXX-X’ 매각 입찰 상세 내용

(단위 : 천 원, %)

차수	입찰기간	개찰일	매각예정가격	체감율	비고
----	------	-----	--------	-----	----

“기재 생략”

[표 14]와 같이 물납부동산 매각기준에도 불구하고 감사대상기간 동안 물납가액 보다 낮은 금액으로 매각된 물납부동산 8건(계약기준 7건, 물납가액과 매매계약금액 차액: 1,566,338천 원)이 확인³⁵⁾되었다.³⁶⁾

33) 2024. 5. 9. 일반경쟁입찰을 통한 처분 승인(인천지역본부-63112, 지역본부장 전결)

34) 인천지역본부는 낙찰자(㉔㉔㉔)와 매매계약을 체결하기 이전(2024. 7. 19. 계약보증금 120백만 원 납부)에 본건 국유재산의 매각이 물납부동산 매각기준에 위반함을 인지하고 매매계약 체결 이행여부에 대하여 검토하였고, 대구경북지역본부와 마찬가지로 매매계약 체결이 불가피하다는 판단 하에 2024. 7. 19. 매매계약을 체결함

[표 14] 물납가액 미만으로 매각된 물납 부동산 명세

(단위 : 천 원, %)

순 번	부점	소재지명	처분 방법	감정 가액	물납 가액(A)	매각 가액(B)	차액 (B-A)
합 계				4,110	4,130	2,564	△1,566
1		“기재 생략”					
2							
3							
4							
5							
6							
7							

[소관부점 의견] 대구경북지역본부 등 4개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 물납부동산 매각 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 등 4개 지역본부* 본부장은 물납부동산이 물납가액보다 낮은 가격으로 매각되지 않게 입찰 및 매매계약 체결 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 대구경북지역본부, 경기지역본부, 인천지역본부, 경남지역본부

35) 추가로 물납가액 보다 낮은 금액으로 매각된 물납부동산 18건(계약기준 12건)이 확인됨. 그러나 18건 모두 감정평가액이 물납가액 보다 낮은 건물(또는 건물+토지)을 매각한 경우로서 기준에 따라 감정평가액을 최초 매각예정가격으로 입찰을 실시하였고, 그 중 17건은 최초 매각예정가격(감정평가액)에서 가격 체감 없이 입찰을 진행하여 그 이상의 가격으로 매각하였으며, 나머지 1건은 기준 변경 이후 최초 매각예정가격의 80%까지 체감한 가격으로 입찰을 진행하여 그 이상의 가격으로 매각됨. 따라서, 18건 모두 물납부동산 매각기준에 위반하지 않음

36) 감사일 현재 국유재산기획처는 물납가액 보다 낮은 가격으로 입찰이 진행되지 않도록 국유IN 시스템 개발을 완료함